

강사·기능검정원의 자격취소·정지의 기준(제123조제1항 관련)

I. 일반기준

1. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 중한 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 동일한 자격정지인 경우에는 각 처분 기준을 합산한 기간을 넘지 아니하는 범위에서 중한 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중할 수 있다.
2. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 행정처분기준의 적용은 같은 위반행위에 대하여 최초로 행정처분을 한 날(행정처분 결정일을 말한다)을 기준으로 한다.
3. 지방경찰청장은 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반의 정도 등 다음 각 목에 해당하는 사유를 고려하여 그 처분을 가중하거나 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 자격정지인 경우에는 그 처분 기준의 2분의 1의 범위에서 가중하거나 감경할 수 있고, 자격취소인 경우에는 6개월 이상의 자격정지처분으로 감경(법 제106조제4항제1호부터 제5호까지, 법 제107조제4항제1호부터 제6호까지는 제외)할 수 있다.

가. 가중 사유

- 1) 학원등에 불이익을 줄 목적으로 고의로 위반한 경우
- 2) 위반의 내용·정도가 중대하여 교육생에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우

나. 감경 사유

- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 교육생에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우
 - 3) 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 3년 이상 학원 등에서 모범적으로 근무해 온 사실이 객관적으로 인정되는 경우
 - 4) 위반행위자가 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 기소유예처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
4. 지방경찰청장은 강사 등이 해당 위반행위로 인하여 검사로부터 불기소처분을 받거나 법원으로부터 무죄판결을 받아 확정된 경우 처분을 감면할 수 있다.
5. 강사 또는 기능검정원이 전문학원의 설립·운영자의 지시에 따라 다음의 구분에 따른 위반행위를 하고 지방경찰청장이 그 사실을 인지하기 전까지 스스로 신고한 때에는 자격취소는 자격정지 3개월로, 그 밖의 자격정지는 그

처분기준의 2분의 1까지 감경할 수 있다.

가. 강사의 경우에는 II. 위반사항란의 제7호나목 및 바목의 위반행위

나. 기능검정원의 경우에는 III. 위반사항란의 제8호나목·다목·바목 및 사목의 위반행위

II. 강사의 개별기준

위 반 사 항	해당 법조문 (도로교통법)	처 분 기 준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 허위 또는 부정한 방법으로 강사자격증을 교부받은 때	제106조제4항 제1호	자격취소		
2. 「교통사고처리 특례법」 제3조제1항 또는 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의3을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받은 때(집행유예를 포함한다)	제106조제4항 제2호	자격취소		
3. 강사의 자격정지 기간 중에 교육을 실시한 때	제106조제4항 제3호	자격취소		
4. 강사의 자격증을 다른 사람에게 빌려준 때	제106조제4항 제4호	자격취소		
5. 기능교육에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때	제106조제4항 제5호	자격취소		
6. 기능교육에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때	제106조제4항 제6호	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지
7. 강사의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때 가. 교육생에게 금품 등을 강요하거나 이를 수수한 때 나. 교육생의 출석사항을 조작한 때 다. 교육 중 교육생에게 폭언·폭행 등으로	제106조제4항 제7호	자격정지 6개월 자격정지 6개월 자격정지 3개월	자격취소 자격취소 자격정지 6개월	 자격취소

물의를 일으킨 때 라. 안전사고의 예방을 위하여 필요한 조치를 게을리 한 때 마. 강사자격증을 달지 아니하는 등 품위를 손상한 때 바. 기능시험전자채점기를 조작하는 등 부정한 운전면허 취득행위에 조력한 때 사. 동승교육을 하여야 하는 교육생에게 동승교육을 하지 아니한 때		자격정지 1개월 시정명령 자격정지 6 개월 자격정지 1개월	자격정지 2개월 자격정지 1개월 자격취소 자격정지 2개월	자격정지 3개월 자격정지 2개월 자격정지 3개월
8. 법 제116조를 위반하여 대가를 받고 자동차 운전교육을 한 때	제106조제4항 제8호	자격정지 6 개월	자격취소	

Ⅲ. 기능검정원의 개별기준

위 반 사 항	해당 법조문 (도로교통법)	처 분 기 준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 허위로 기능검정 합격 사실을 증명한 때	제107조제4항 제1호	자격취소		
2. 허위 또는 부정한 방법으로 기능검정원자격증을 교부받은 때	제107조제4항 제2호	자격취소		
3. 「교통사고처리 특례법」 제3조제1항 또는 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의3을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받은 때(집행유예 포함)	제107조제4항 제3호	자격취소		
4. 자격정지 기간 중에 기능검정을 실시한 때	제107조제4항 제4호	자격취소		
5. 기능검정원의 자격증을 다른 사람에게 빌려준 때	제107조제4항 제5호	자격취소		
6. 기능검정에 사용되는	제107조제4항	자격취소		

자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때	제6호			
7. 기능검정에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때	제107조제4항 제7호	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지
8. 기능검정원의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때 가. 교육생에게 금품 등을 강요하거나 이를 수수한 때 나. 장내기능시험 전자 채점기를 조작한 때 다. 검정 중에 교육생에게 합격을 유도하는 등 검정의 공정성을 결여하는 행위를 한 때 라. 검정 중에 폭언·폭행 등으로 물의를 일으킨 때 마. 기능검정원자격증을 달지 아니하는 등 품위를 손상한 때 바. 부정한 운전면허 취득행위에 조력한 때 사. 기능검정 응시자격이 없는 사람임을 알면서 기능검정을 실시한 때	제107조제4항 제8호	자격정지 6개월 자격정지 6개월 자격정지 3개월 자격정지 3개월 시정명령 자격정지 6개월 자격정지 6개월	자격취소 자격취소 자격정지 6개월 자격정지 6개월 자격정지 1개월 자격취소 자격취소	 자격취소 자격취소 자격정지 2개월